

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 6개 관리소]

2024. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠7관리소 등 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠7	●●	1,***	2022. 3.	AAA
㉡㉡㉡㉡6	●●	1,***	2021.12.	BBB
㉢㉢㉢㉢1	●●	1,***	2022. 3.	CCC
㉣㉣㉣㉣6	●●	***	2022. 3.	DDD
㉤㉤㉤㉤1	●●	***	2022. 3.	EEE
㉥㉥㉥㉥	●●	***	2021.12.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 10. 21. ~ 10. 25.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 6개(영구3, 공임2, 국민1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나,

㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1관리소는 임대조건 적용 업무(신분 적용)가 일부 미흡하여 통보 하였고, ㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1, ㉣㉣㉣㉣6, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 통보 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 12. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠7	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	관리비보전 적용 업무 등	현지지도	11
㉡㉡㉡㉡6	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	관리비보전 적용 업무 등	현지지도	12
㉢㉢㉢㉢1	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	3
	거주자 실태조사 업무	통보	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	임대상가 임대조건 적용 업무 등	현지지도	13
㉣㉣㉣㉣6	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	관리규약 관련 업무 등	현지지도	14
㉤㉤㉤㉤1	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	거주자 실태조사 업무	현지지도	15
㉥㉥㉥㉥	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10
	거주자 실태조사 업무 등	현지지도	16

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택 특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였다.

그리고 주거복지실-2319(2024.10.4.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따르면 임대차계약기간 중 생계·의료급여 수급자 등으로 신분 변경된 세대의 임대조건 변경기준일을 “갱신 임대차계약기간 개시일”로 변경되어 소급적용 규정이 폐지 되었다.

■ ㉠㉠㉠㉠7관리소는 임대조건 적용 업무(신분)를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠7관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 한다.

2023년 7월 갱신세대 *07동 *0**호(계약자 조**), 2023년 8월 갱신세대 *04동 *3**호(계약자 백**), 2024년 3월 갱신세대 *04동 *1**호(계약자 김**)는 **현황성 신분이 국가유공자로** 갱신계약 시 제출받은 영구임대아파트 지원대상자 증명서를 제출받아 임대조건을 결정하여야 한다. 그러나 제출받은 영구임대아파트 지원대상자 증명서의 국민기초생활수급권자(생계·의료급여) 소득인정액 해당 여부가 ‘부’로 되어 있으나, 수급자 등의 임대조건으로 계약 체결하였다.

2. 2023. 8. 22.일 자격검증 요청한 2023년 10월 갱신세대 *06동 30*호(계약자 박**)의 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과 모자가족에 해당하여 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 하나, 범정부 결과를 확인하지 않고 수급자 격탈락자 임대조건으로 계약 체결하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡6관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 한다.

2024.07.18.일 자격검증 요청한 2024년 11월 갱신세대 *01동 *1**호(계약자 이**)은

임대조건 결정 시 갱신계약 체결 시 장애인 신분으로 수급자 등의 신분을 확인할 수 없으나 수급자 등의 임대조건으로 계약 체결하였다.

■ ☎☎☎☎1관리소는 임대조건 적용 업무(신분)를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ☎☎☎☎1관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 한다.

2022.10.17.일 자격검증 요청한 2023년 2월 갱신세대 *1*동 *2**호(계약자 원**)은 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과를 확인하지 않고 수급자 임대조건으로 계약체결(자동갱신)하였다.

2. 2022. 11. 11.일 자격검증 요청한 2023년 3월 갱신세대 *0*동 *3**호(계약자 최**), 2023. 6. 16.일 자격검증 요청한 2023년 10월 갱신세대 *1*동 *0*호(계약자 정**), 2022. 12. 13.일 자격검증 요청한 2023년 4월 갱신세대 *1*동 *0*호(계약자 박**)의 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과 기초생계급여 등에 해당하여 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 하나, 범정부 결과를 확인하지 않고 수급자격탈락자 임대조건으로 계약 체결하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ☎☎☎☎1관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ☎☎☎☎1관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신 계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다.【통보】

제 목 : 거주자 실태조사 업무

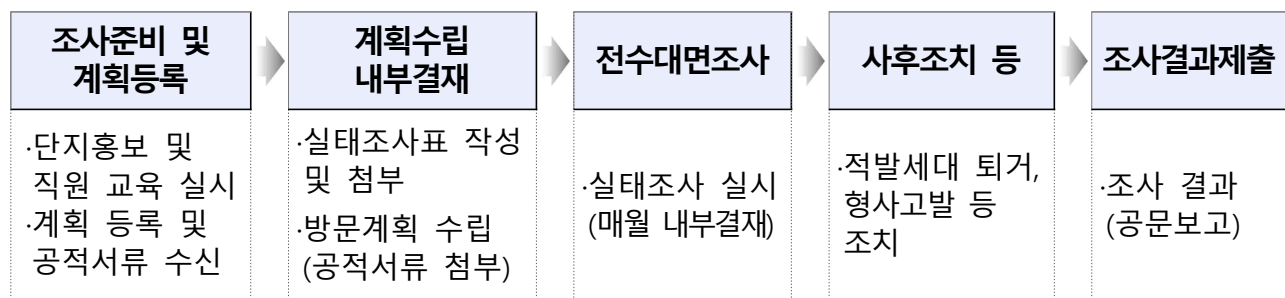
소 속 : ☎☎☎☎1

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라
①임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·
전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사
계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류
(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야
하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의
법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 실태조사 관리대장은 관리소장과 관리과장의 결재란을 삽입하고, 매월
내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 하며 신규입주 세대는 입주지정
기간 종료 후 3개월 이내(명의변경 세대는 계약 체결일로부터 3개월 이내) 1회
이상, 이후 연1회이상 실태조사를 실시하여야 한다.

☎☎☎☎1관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 최초 실태조사 계획 수립 후
매월 내부결재로 이력 관리하였으나 거주자 실태조사표 전반적으로 조사용대자

(성명, 관계, 생년월일) 내역없이 조사응대자 자필서명만 받아 관리되고 있었으며
결재(소장, 과장)란을 추가 삽입하여 결재를 득하여야 하나 득하지 않았다.

또한, 2023년 거주자 실태조사 시 입주자 변동정보 조회결과 계약자의 부재기간 중
조사응대자를 본인으로 실태조사를 실시 하였다.

[표 1] 실태조사 내역(조사일 기재누락 및 부재기간 중 조사 세대)

동	호	성명	변동 사유	변동일		체류 기간	조사일	조사 응대자
				출국	입국			
0	*08	김**					조사일기재 누락	김**
0	*08	박**	출국	2023-10-23	2024-07-10	762	2023-10-18	(자)박**
0	*09	임**	출국	2023-10-09	2023-10-24	16	2023-10-18	임**
0	*05	이**	출국	2023-10-16	2023-10-19	4	2023-10-18	이**

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡1관리소는 실태조사임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를
수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등
최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡1관리소는 2023년 실태조사표(부재)의 조사응대자를 부재 세대로
관리하고 주거복지실-2088(2024.08.26.)호「2024년 LH건설 임대주택 거주자실태
조사 계획 수립·시행」에 따라 실태조사 업무 절차를 충실히 이행하기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1, ㉣㉣㉣㉣6, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥㉥

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

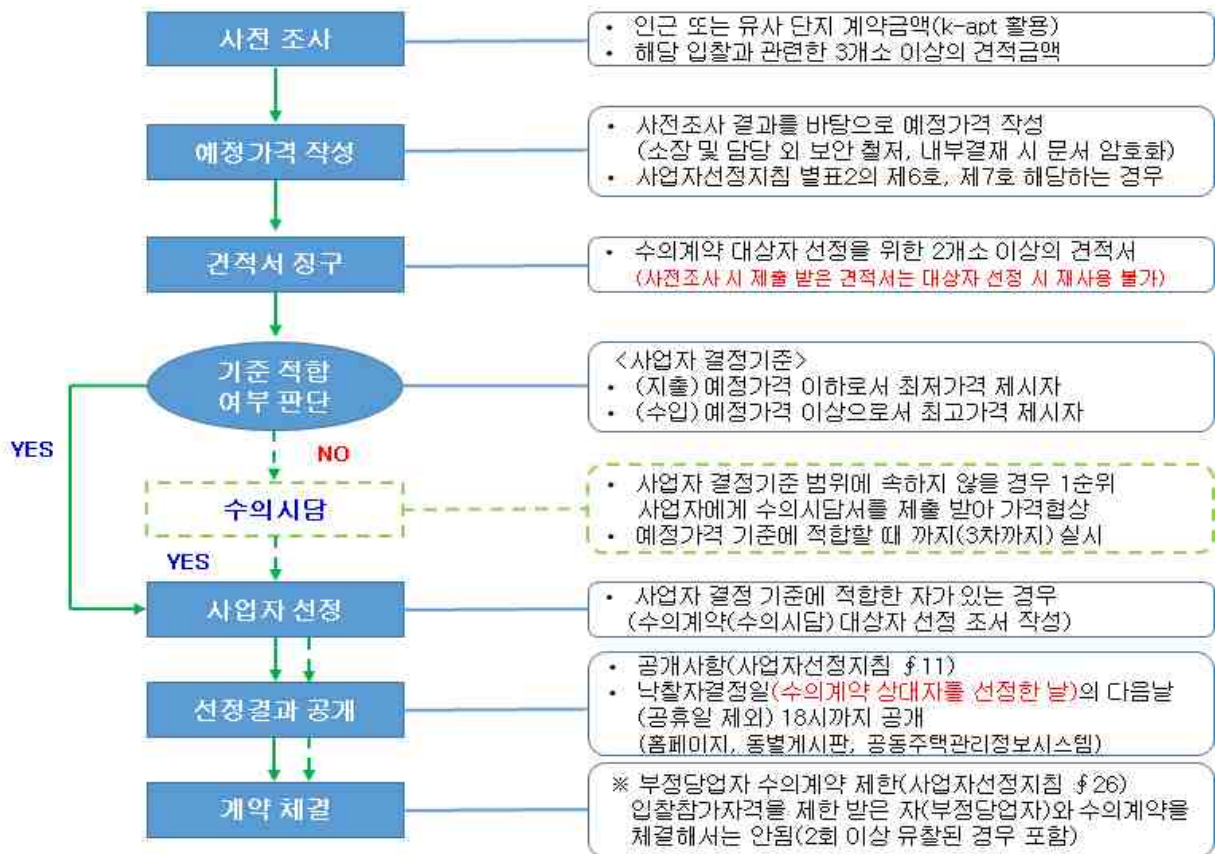
그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제4조(입찰의 방법) ③ 제1항에도 불구하고 [별표2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

■ [별표2]의 수의계약의 대상은 다음과 같다.

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표 7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2의 제6호, 제7호 관련)



그리고 「관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)에 따르면 ① 관리주체는 제49조제5항에 따라 사업자 선정지침 [별표 2] 제9호에 해당하는 계약기간이 만료 되는 기존사업자(선정지침 [별표 7]의 사업자로서 공사업자는 제외함)와 재계약 하려면 계약만료 60일전까지 [별지 제7호 서식]에 따라 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상을 받을 경우 임차인대표회의와 협의하여 기존사업자와 재계약 할 수 있다. 이 경우 임차인대표회의는 구성원 과반수 찬성으로 의사표시 하여야 한다. 다만, 임차인대표회의가 미구성된 경우에는 경쟁입찰로 선정한다.

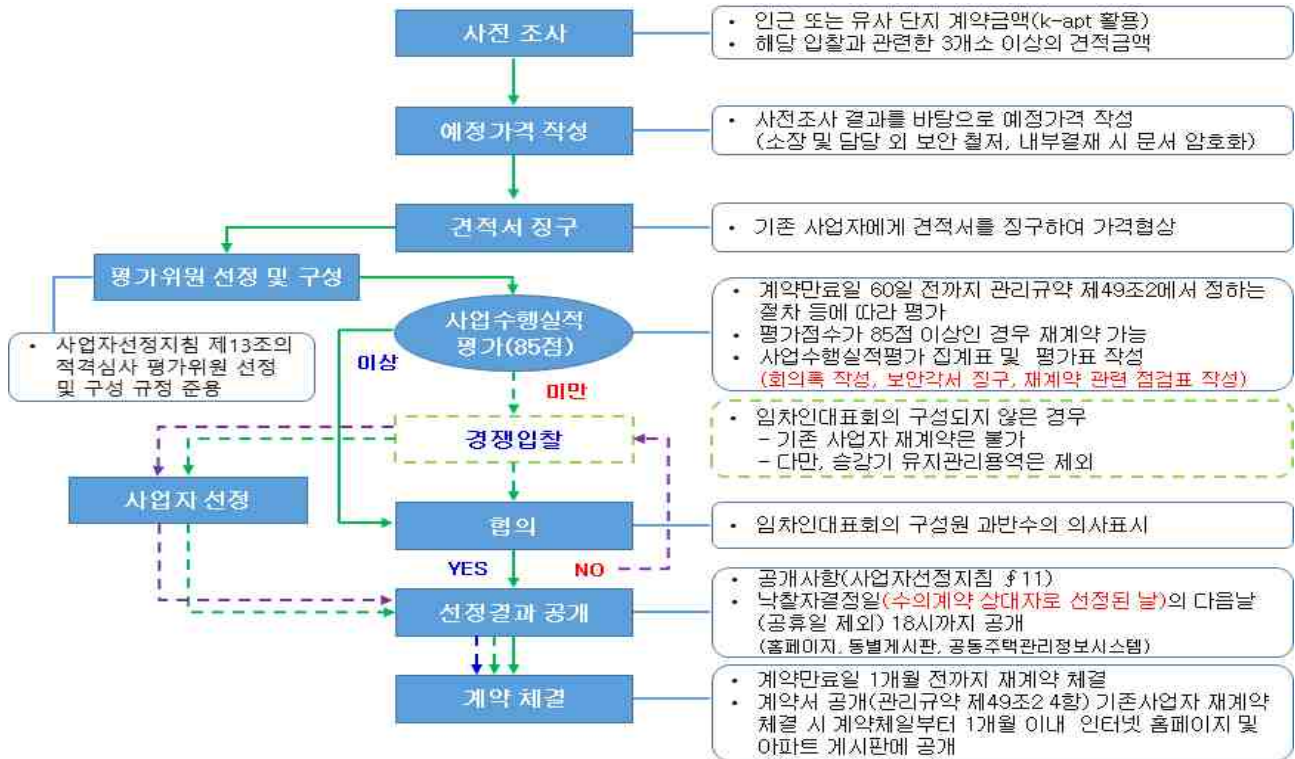
② 제1항 단서조항에도 불구하고 승강기유지 사업자는 안전사고 예방을 위하여 임차인대표회의가 미구성된 경우에도 제1항 본문에 따른 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.

③ 사업수행실적 평가의 절차와 방법은 사업자 선정지침 제13조를 준용한다

④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 한다.

그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자인정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2 제9호 관련)



아울러 수의계약 체결 시 청구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 청구할 서류

수의계약 체결 시 청구할 서류	
●	수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 청구
●	또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 청구
●	수의계약 대상자로부터 청구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)
-	사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부
-	사업자등록증 사본 1부
-	법인인 경우 법인등기사항증명서 원본 1부
-	국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)
-	행정처분확인서 사본 1부
-	계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부(2024.04.11이후 제외됨)
-	수의계약 체결 제한여부 확인서 원본 1부
※	「주택관리공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」(감사실-662, 2022.05.11.) 시행에 따라 “수의계약 체결 제한여부 확인서” 청구 (경영지원실-3853, 2022.05.17.)
-	인권보호서약서 원본 1부
※	「인권보호서약서 청구 시행안내」(감사실-1697, 2022.11.23.)

주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 한다.

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서 발급기준 및 업무실적 기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**)

이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 업무실적은 “**완료실적**”을 의미하며, “계약체결 후 착수 전”이나 “진행중”인 실적은 완료실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적확인용 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인한다. 이 경우 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0”점 처리한다.

- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.

예) 주택관리공단 00지사에서 8개 단지를 묶어서 계약한 경우

- 용역이행실적 증명서와 계약서를 제출한 경우 1건으로만 인정
- 용역이행실적 증명서와 8개 단지 세금계산서를 제출한 경우 8건으로 인정

■ ㉠㉠㉠㉠7관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠7관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기 세척(2023년), 알뜰시장(2023년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다. [그림 1]
2. 승강기 유지관리(2022년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2023년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개하였다. [그림 2]
3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리(2022년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2023년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다. [그림 2]
4. 승강기 유지관리(2024년) 계약을 일반경쟁입찰(적격심사제)로 진행하면서 업무 실적 확인 증빙서류 가운데 ◆◆엘리베이터 업체의 실적증명서를 제출받았으나, 계약서 또는 세금계산서를 제출받지 않았음에도 업무실적을 10점으로 평가하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡6관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉡㉡㉡㉡6관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2024년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다. [그림 1]

2. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」에 따라 승강기 유지관리 계약(2022년)은 기존사업자 재계약 절차(임차인대표 협의 등)를 준수하지 않았다. [그림 2]

3. 승강기 유지관리(2022년), 전기안전관리대행(2023년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개하였다. [그림 2]

4. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리대행(2023년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다. [그림 2]

5. 승강기 유지관리(2023년) 계약은 일반경쟁입찰(적격심사제)로 진행하면서 ○○ 엘리베이터 업무실적 평가에서 완료실적 4건과 입찰공고일 현재 계약기간이 진행 중인 계약서 1건을 제출받아 업무실적을 8점으로 평가하여야 하나, 10점으로 평가 하였다.(사업자선정 결과 순위변동은 없음)

■ ○○○○1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ○○○○1관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의 계약 매뉴얼 시행」에 따라 승강기 유지관리(2023년) 계약은 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았다. [그림 2]

2. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」에 따라 사업수행실적 평가는 관리소장과 임차인 4인 이상 총 5인 이상이 평가에 참여하여 평가위원이 각각 평가표를 작성하여야 하나, 승강기 유지관리(2023년) 계약은 평가 집계표만 작성하였다. [그림 2]

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리

(2023년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다. [그림 2]

4. 전기안전대행(2024년) 계약 시 일반경쟁입찰(적격심사제)로 진행하면서 ▲▲▲▲▲ 업무실적 평가에서 업체에서 발행한 실적확인서를 제출하여 업무실적을 0점으로 평가하여야 하나, 10점으로 평가하였다.(사업자선정 결과 순위변동은 없음)

또한 승강기 유지관리(2024년) 계약은 (주)◇◇엘리베이터에서 제출한 신용평가 등급 확인서는 확인서 발급기관이 아닌 건설공제조합에서 발급한 확인서를 제출 받았다.

■ ㉠㉠㉠㉠6관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠6관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 전기안전관리대행(2022년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2023년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다. [그림 1]

2. 승강기 유지관리(2024년), 전기안전관리대행(2023년, 2024년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2024년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개 하였다. [그림 2]

■ ㉡㉡㉡㉡1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉡㉡㉡㉡1관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기 세척(2022년, 2023년), 재활용품 수거(2022년, 2023년), 폐의류 수거(2023년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다. [그림 1]

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업 정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기 세척(2022년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다. [그림 1]

3. 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」에 따라 사업수행실적 평가는 관리소장과 임차인 4인 이상 총 5인 이상이 평가에 참여하여 평가위원이 각각 평가표를 작성하여야 하나, 승강기 유지관리 계약 (2022년)은 평가 집계표만 작성하였다. [그림 2]

4. 승강기 유지관리(2022년, 2024년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자 선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다. [그림 2]

5. 열교환기 세척용역(2022년~2024년) 계약 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부 결재 문서를 공개로 설정하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 지하주차장 청소(2022년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다. [그림 1]

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기 세척(2022년), 수목소독(2022년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 수목소독(2023년), 폐의류 수거(2023년), 지하주차장 청소(2022년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다. [그림 1]

3. 승강기 유지관리 계약(2023년)은 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았다. [그림 2]

4. 재활용품 및 폐의류수거(2022년) 계약은 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 단지 홈페이지에 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1, ㉣㉣㉣㉣6, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥관리소는 용역 등 사업자 선정 지침과 관련한 감사결과를 수용하면서 해당 직원에 대한 교육 등으로 재발 방지에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠7, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢1, ㉣㉣㉣㉣6, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

1) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)